P U T U S A N
Nomor 908/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andang Jaya
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/13 Januari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan T.B Simatupang Gang Alwasliyah No. 2-B Rt.028/008 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andang Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 908/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 908/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 908/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDANG JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDANG JAYA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang sadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan Terdakwa dan Tim penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwaANDANG JAYA bersama dengan AMAN KUYAK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024sekirapukul 16.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metamfetamina / Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ANDANG JAYA menemui AMAN KUYAK (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,50 (satu setengah gram) seharga Rp. 800.000-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian AMAN KUYAK menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima milli gram) seharga Rp. 120.000-(seratus dua puluh ribu rupiah) kepada tiga orang pembeli yang tidak terdakwa kenal.
- Selanjutnya saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H(Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sedang menunggu pembeli, lalu saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabudengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan caramenemui terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 70.000-(tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memindahkan atau memaketi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip dihadapan saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, kemudian saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah)dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan / upah sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan AMAN KUYAK yang telah melakukan permufakatan jahatmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram nettotelah dikirim seluruhnya guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa ANDANG JAYA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 654/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDANG JAYA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ANDANG JAYA bersama dengan AMAN KUYAK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024sekirapukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina / Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ANDANG JAYA menemui AMAN KUYAK (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1,50 (satu setengah gram), kemudian AMAN KUYAK menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa telah berhasil menjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima milli gram) kepada tiga orang pembeli yang tidak terdakwa kenal.

- Selanjutnya saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan lalu sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Pinggir Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sedang menunggu pembeli, lalu saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menemui terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu lalu terdakwa memindahkan atau memaketi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik klip dihadapan saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, kemudian saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi BUDI SYAHPUTRA, saksi DEDI CANDRA DAMANIK, saksi TAGOR SIHOMBING, S.H melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto dan uang tunai sebesar Rp. 3.000-(tiga ribu rupiah) dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan AMAN KUYAK yang telah melakukan permufakatan jahatmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanamantersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram nettotelah dikirim seluruhnya guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa ANDANG JAYA.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Medan Nomor Lab : 654/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ANDANG JAYA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tagor Sihombing, SH., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kel.Lalang Kec Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan dibalut dengan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Aman Kuyak dengan cara membelinya dari Aman Kuyak seharga Rp.800,000;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan dan diikantong celana Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Budi Syahputra, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kel.Lalang Kec Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan dibalut dengan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Aman Kuyak dengan cara membelinya dari Aman Kuyak seharga Rp.800,000;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditangan dan diikantong celana Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian yang saat itu berpura pura membeli narkotika jenis shabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Aman Kuyak (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi menjadi paket kecil dan membungkusnya dengan maksud menjualnya secara eceran/ paket paket kecil dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan datang seorang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli dan disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket kecil dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada pembeli datang Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai yang hendak Terdakwa jual/edarkan yang dibungkus dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;
- Uang tunai sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil pemeriksaan laboratrium forensik Bareskirim Polri Cabang Medan dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-654/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andang Jaya, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada pembeli dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan dibalut dengan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Aman Kuyak (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi menjadi paket kecil dan membungkusnya dengan maksud menjualnya secara eceran/ paket paket kecil dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan datang seorang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli dan disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket kecil dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada pembeli datang Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai yang hendak Terdakwa jual/edarkan yang dibungkus dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Hasil pemeriksaan laboratrium forensik Bareskirim Polri Cabang Medan dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-654/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si bahwa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andang Jaya, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam casus in concreto menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan demikian sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus melingkupi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- apotek;
- rumah sakit;
- pusat kesehatan masyarakat;
- balai pengobatan; dan
- dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;

- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Aman Kuyak seharga Rp.800,000, (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tagor Sihombing, SH dan Budi Syahputra serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada pembeli dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang dan dibalut dengan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan datang seorang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli dan disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket kecil dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada pembeli datang Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai yang hendak Terdakwa jual/edarkan yang dibungkus dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Aman Kuyak (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi menjadi paket kecil dan membungkusnya dengan maksud menjualnya secara eceran/ paket paket kecil dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, khususnya terkait kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti dalam perkara ini, maka secara yuridis keterangan Saksi tersebut di atas bernilai sebagai alat bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait fakta materi perbuatan menunjukkan adanya barang bukti yang ditemukan oleh Saksi-Saksi pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan dengan Terdakwa in casu terhadap sesuatu barang berupa Kritsal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Kristal Putih yang disebut dengan istilah Shabu aquo yang hendak dijual Terdakwa kepada Pembeli a quo adalah milik Terdakwa yang di beli Terdakwa dari Aman Kuyak (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi menjadi paket kecil dan membungkusnya dengan maksud menjualnya secara eceran/ paket paket kecil dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti yaitu sub unsur menjual maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan datang seorang seorang laki-laki yang merupakan petugas Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal ingin membeli dan disepakati seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket kecil dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada pembeli datang Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari kantong celana yang Terdakwa pakai yang hendak Terdakwa jual/edarkan yang dibungkus dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara feitelijke Terdakwa dengan pembeli in casu Petugas Kepolisian yang menyamar sama-sama cukup sepakat untuk bertransaksi 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil narkotika yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur pemufakatan jahat memiliki dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Tahi Bonar Simatupang Gang Rambutan Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan telah menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi yang merupakan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu aquo, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan laboratrium forensik Bareskirim Polri Cabang Medan dibuat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-654/NNF/2024, tanggal 12 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Andang Jaya, berkesimpulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah), yang dipergunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu aquo dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andang Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seluruhnya seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram netto;

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   Serta;

   - Uang tunai sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzi, S.H., M.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Irma Hasibuan, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzi, S.H., M.H.	M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.,	

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)